

IT-Entrepreneurship für Software-Entwickler (ITES)

Studiengang INFM

Prof. Dr. Mathias Philipp



05 Gründung: Rechtsformen

Level

Master - Anfänger

Fokus

Rechtsformenvergleich
Gründung

ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Nils will sich in 6 Monaten nur noch der Softwareentwicklung widmen und sein eigener Herr sein.

Was ist zu klären in diesen 6 Monaten?

1. Wieviel Geld benötige ich für meine Entwicklungsvorhaben und wo bekomme ich dies her?
=> Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme für Start-ups
2. In welcher Rechtsform mache ich mich selbstständig?
=> Rechtsformen
3. Wie gehe ich mit der in Kapitel 2 festgestellten Scheinselbstständigkeit um?
=> siehe vorne



ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Acht Dinge, die es als Nebenerwerbsgründer zu beachten gilt:

1. Anmeldung der nebenberuflichen Selbständigkeit
2. Den Arbeitgeber informieren
3. Steuern und Versicherungen
4. So viele Stunden darf man arbeiten
5. So viel darfst hinzuverdient werden
6. Scheinselbständigkeit
7. Finanzierungsmöglichkeiten
8. **Die richtige Rechtsform wählen**

ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Die richtige Rechtsform wählen

- Grundsätzlich kann ein nebenberuflicher Gründer jede Rechtsform für sein Unternehmen wählen, die er auch als hauptberuflicher Gründer wählen würde
- Viele Existenzgründer starten als Einzelunternehmer oder in Form einer sogenannten BGB-Gesellschaft oder auch GbR genannt (mind. 2 Personen).
 - GbR: Gesellschaft bürgerlichen Rechts
 - BGB: Bürgerliches Gesetzbuch
- Problem: Volle Haftung mit dem kompletten Privatvermögen.
Bei GbR: auch für Fehler der anderen Gesellschafter
- Nils ist Freiberufler und somit ein Einzelunternehmer und haftet privat mit seinem kompletten Vermögen

ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Die richtige Rechtsform wählen

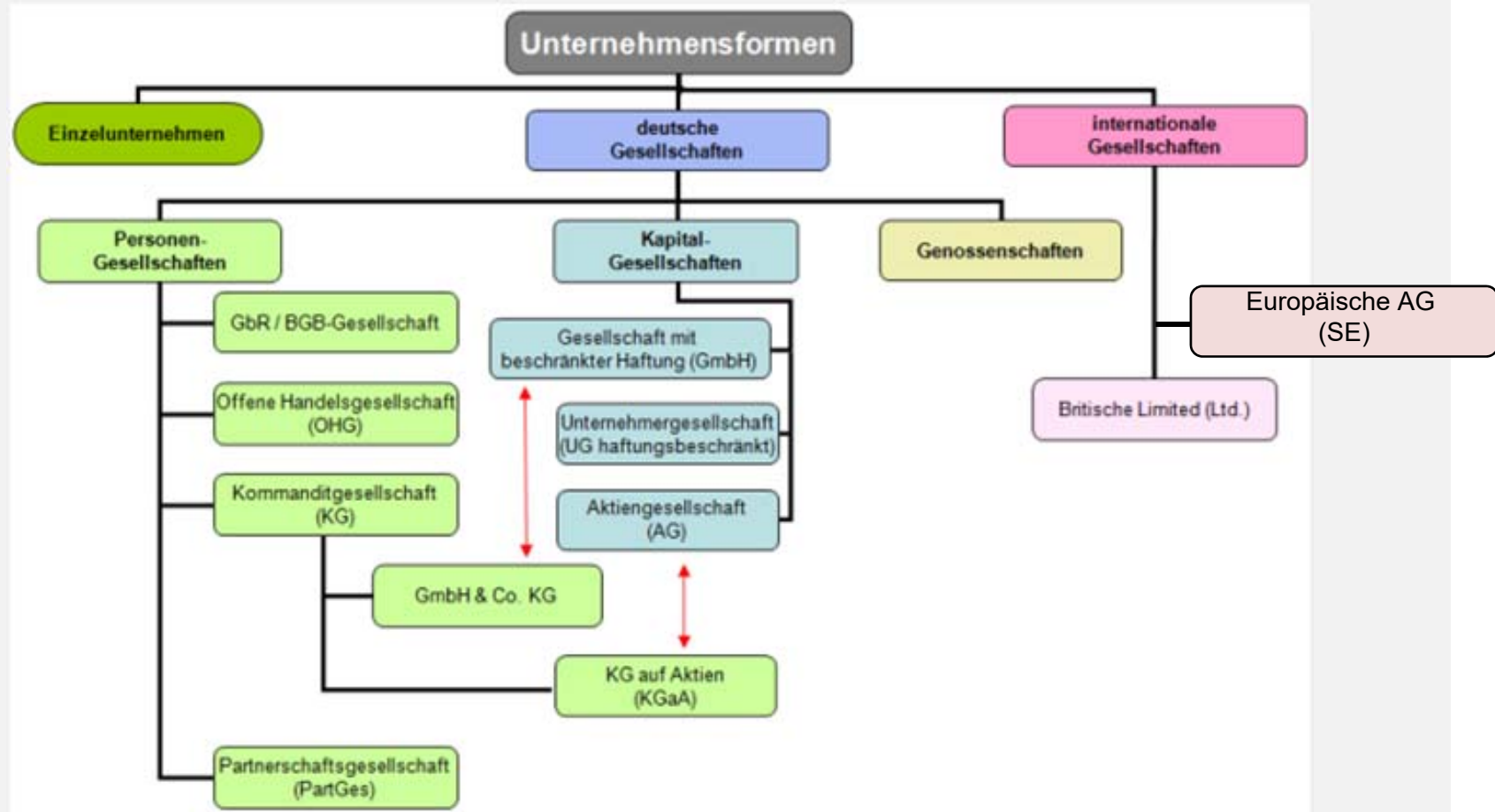
▪ Haftungsbegrenzung

- Viele Existenzgründer wollen ihre Haftung begrenzen
- Dies ist nur mit Gründung einer eigenen Rechtspersönlichkeit (Gesellschaft) möglich Z.B. UG, GmbH
Die britische Ltd. (Limited Company, „haftungsbeschränktes Unternehmen“) gleicht am ehesten der deutschen GmbH
(Deutsche Ltds sind nicht mehr möglich bzw. bestehende Ltds werden zwangsumgewandelt in UGs)
- Die Haftung dieser juristische Person ist per Gesetz geregelt und beschränkt sich i.d.R auf das Vermögen der Gesellschaft

ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Überblick Rechtsformen (= Unternehmensformen)



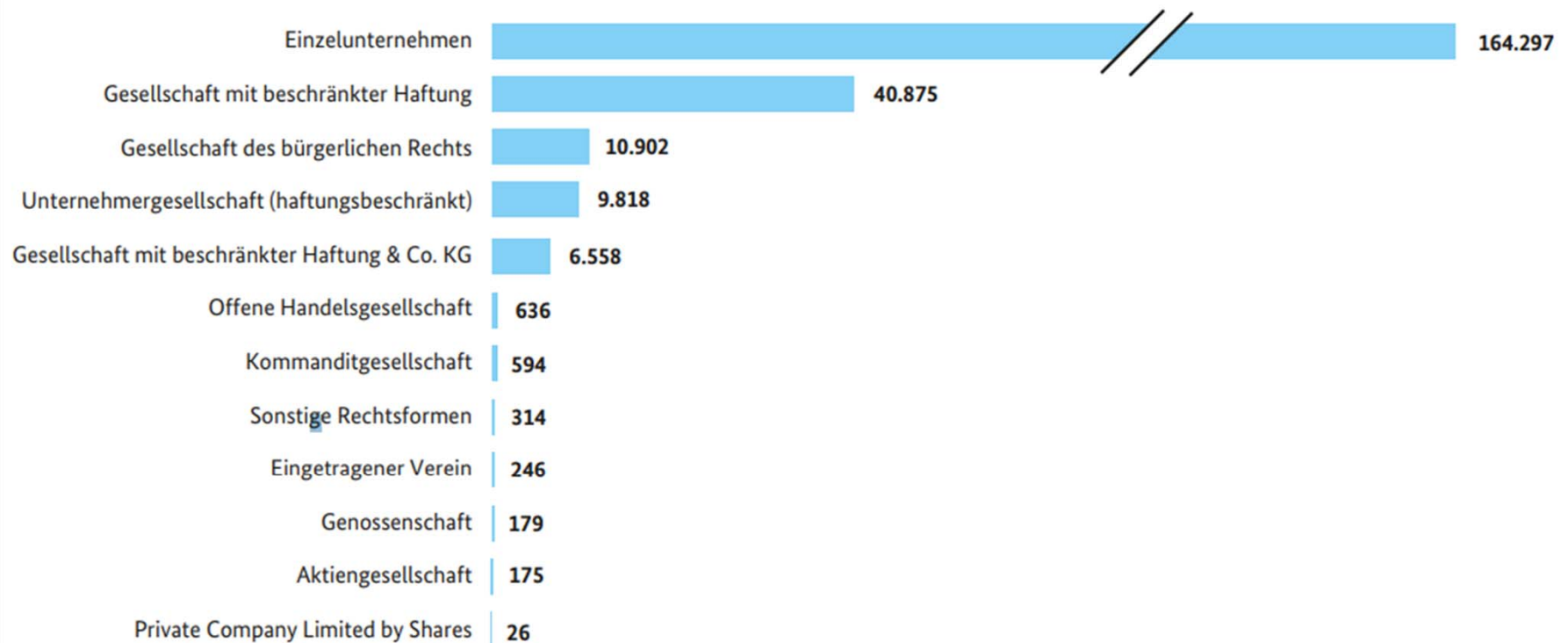
<https://www.drweb.de/magazin/wp-content/uploads/gesellschaftsformen-2010.png>

<http://www.selbstaendig-im-netz.de/2011/03/28/selbstaendig/die-richtige-rechtsform-teil-5-schritt-fuer-schritt-in-die-selbstaendigkeit-im-netz/>

ITEM 4 SWE

Rechtsformen

Gewerbliche Gründungen und Rechtsformen 2020



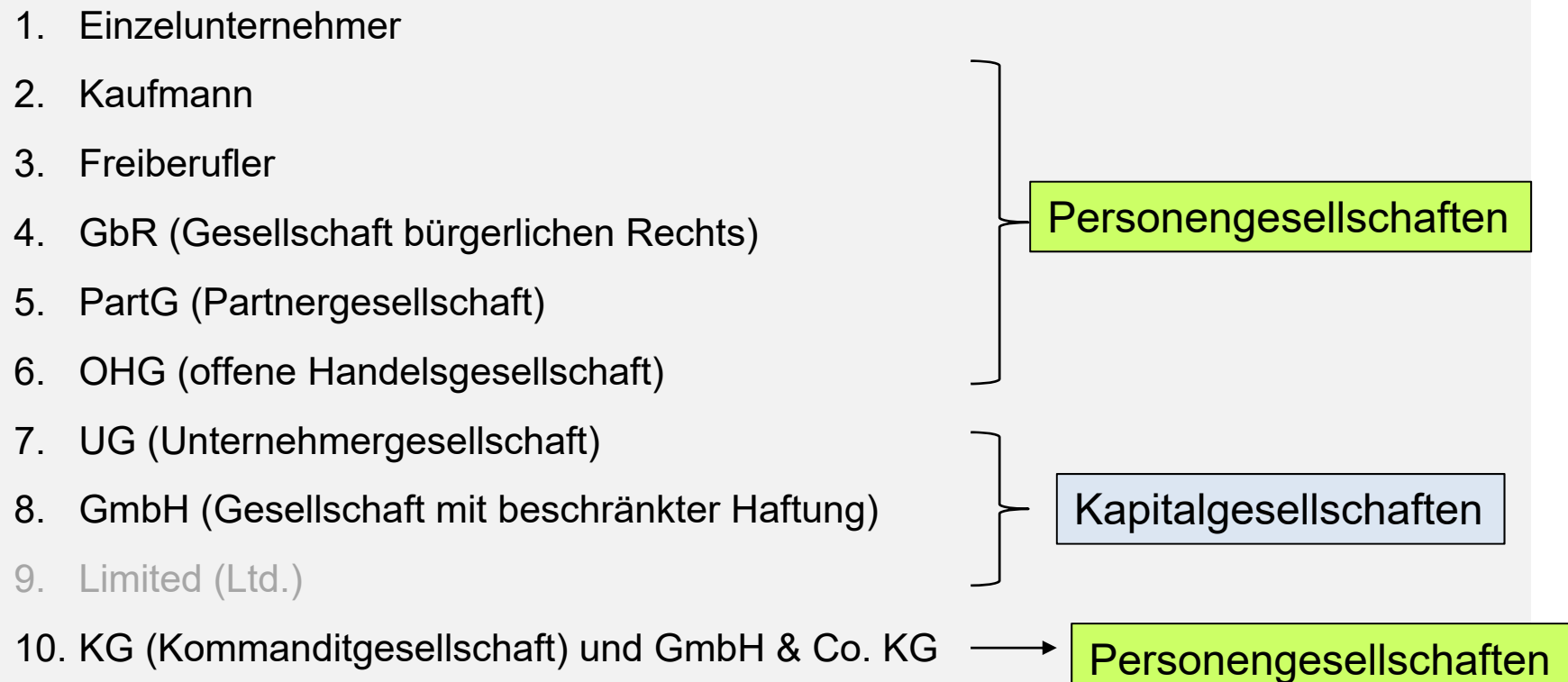
Quelle: Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 2020

Quelle: BMI: https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-11.pdf?__blob=publicationFile

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

Hier verglichene Unternehmensformen (Rechtsformenvergleich)



ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.1 Einzelunternehmen

1. Einzelunternehmer

- Als Einzelunternehmer gründen sehr viele Selbständige, da man hier die meisten Entscheidungsfreiheiten hat.
- In der Regel reicht zunächst eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)
(Buchführungspflicht erst ab 60 T€ Gewinn oder 600 T€ Umsatz, Stand:2022, §141 AO)*
- Seit 2010 nicht mehr: Man muss allerdings den eigenen Namen im Geschäftsverkehr angeben (nur ein Firmennamen reicht nicht, z.B. Nils Studi Software)
- Kleinunternehmerregelung kann angewendet werden (s.v. 22 T€ bzw. 50 T€)
(Kleinunternehmerregelung hat nichts mit der Rechtsform zu tun, s.h.)
- **Haftung:** Persönlich mit Privatvermögen
- **Buchführung:** EÜR, wenn unter obigen Grenzen,
*Bei Überschreitung besteht erst nach Aufforderung des Finanzamtes Buchführungspflicht.
- **Handelsregister:** nein

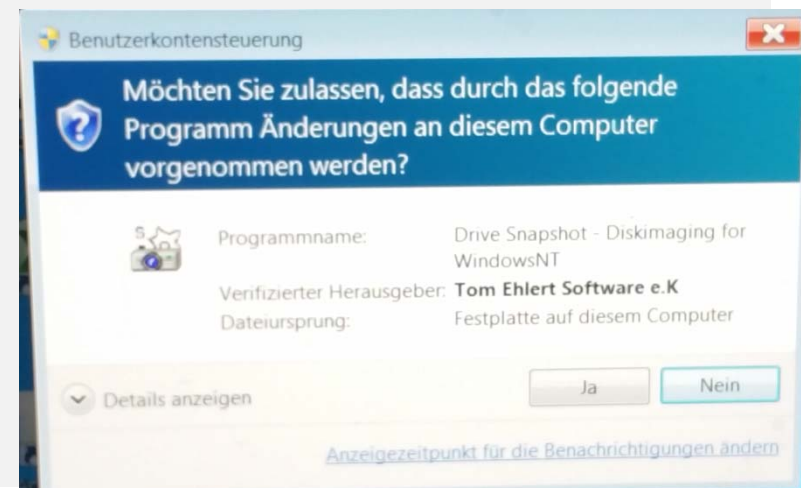
ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.2 Kaufmann

2. Kaufmann

- Als eingetragener Kaufmann gilt man in der Regel dann, wenn man laut Gesetz „nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb“ benötigt.
(z.B. Ladengeschäfte, Restaurants etc.)
- Man wird von Geschäftspartnern oft als vertrauenswürdiger eingeschätzt, wenn man ein eingetragener Kaufmann ist.
- Man trägt einen eigenen alleinigen Firmennamen.
- **Haftung:** Persönlich mit Privatvermögen
- **Buchführung:** doppelte Buchführung
- **Handelsregister:** ja

Frage: Könnte Tom Ehlert auch als Freiberufler agieren?



ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.2 Kaufmann

2. Kaufmann: Beispiel

PFLICHTANGABEN NACH § 5 TELEMEDIENGESETZ (TMG)

Herausgeber: Form-Solutions e.K.

Bahnhofstraße 10
76137 Karlsruhe

Geschäftsleitung: Matthias Eisenblätter Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Inhaber: Matthias Eisenblätter Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Rechtsform: eingetragener Kaufmann (e.K.)
Ust-IdNr.: DE207718873
Steuernummer: 49129/42507
HRA: 702062
Amtsgericht Mannheim

„Form-Solution e.K.“ (seit 2019 Form-Solution GmbH)

- Firmierung ohne Name des Inhabers?
=> Phantasiename erlaubt?
- Ja, seit 2010
- Warum macht man so was?
 - Besserer Verkaufswert der Firma
 - Bessere Produktidentifikation
hier Formular-Lösungen

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.2 Kaufmann

2. Kaufmann: Studentenfrage

Kann ein Kaufmann auch Freiberufler sein - und umgekehrt ?

Wer ist kein Kaufmann bzw. keine Kauffrau?

Selbständige Freiberufler, auch Freiberuflerteams in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), gehören nicht zu den Kaufleuten. Sie werden nicht im Handelsregister eingetragen. Rechtliche Grundlage für sie sind das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sowie berufsrechtliche Bestimmungen.

(Quelle <https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Kaufmann/inhalt.html#:~:text=Freiberufler,werden%20nicht%20im%20Handelsregister%20eingetragen.>)

Siehe auch Frage zu Tom Ehlert e.K.

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.3 Freiberufler

3. Freiberufler

- Als Freiberufler wird man ähnlich behandelt wie ein Einzelunternehmer
- Anerkennung freiberufliche Selbständigkeit siehe vorne
- **Haftung:** Persönlich mit Privatvermögen
- **Buchführung:** EÜR ohne Umsatz/Gewinngrenze
(freiwillige doppelte Buchführung)
- **Handelsregister:** nein

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.4 Gesellschaft bürgerlichen Rechts

4. GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

- Die GbR ist sowohl für selbständige, als auch für Freiberufler eine Option, wenn man mit einem Geschäftspartner gründen will.
- Bei Freiberuflern sollten beide keine gewerblichen Einnahmen haben, da dies auch auf den Status des Partners abfärbt.
- Bei Ausscheiden eines Gesellschafters stirbt auch die GbR
Empfehlung: Im Gesellschaftervertrag das Ausscheiden regeln
- **Haftung:** Persönlich mit dem eigenen Privatvermögen auch für die anderen Partner
- **Buchführung:** EÜR
- **Handelsregister:** nein

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.5 Partnergesellschaft

5. PartG (Partnergesellschaft)

- Für Freiberufler wurde diese Möglichkeit geschaffen
- Mehrere Freiberufler schließen sich zusammen, Freiberufler Status bleibt erhalten
- Außenwirkung: Größere Gesellschaft und keine „One Man Show“
- Bei Ausscheiden eines Gesellschafters stirbt auch die PartG nicht zwingend
Empfehlung: Im Gesellschaftervertrag das Ausscheiden regeln
- **Haftung:**
 - Grundsätzlich haften die Partner mit ihrem jeweiligen Privatvermögen
 - Aber nur für die eigenen Fehler und nicht für die der Anderen
 - Daher oft bei Freiberuflern, wo hohe Haftungsrisiken und Haftungssummen eine Rolle spielen Z.B. bei Ärzten in Gemeinschaftspraxen, Medizinische Versorgungszentren
- **Buchführung:** EÜR
- **Handelsregister:**
Eintrag in Partnerschaftsregister

BIRNBAUM & PARTNER
RECHTSANWÄLTE

eine der führenden Kanzleien für
[Bildungsrecht](#)
[Hochschulrecht](#)
[Prüfungsrecht](#)
[Schulrecht](#)
[Studienplatzklage](#)

RECHTSANWÄLTE
BIRNBAUM
& PARTNER

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen**
4.6 Offene Handelsgesellschaft**6. OHG (offene Handelsgesellschaft)**

- Die OHG ist im Grunde die „GbR/Partnergesellschaft“ für Kaufleute
- Mehrere Kaufleute schließen sich zusammen
- Jeder Kaufmann ist Gesellschafter der OHG
- OHG lebt auch bei Tod eines Gesellschafters weiter (wenn im Gesellschaftsvertrag nicht anderes geregelt)
- Ausscheiden eines von zwei (verbliebenen) Gesellschaftern
=> OHG erlischt
=> Der letzte Gesellschafter kann als e.K. weiter machen
- **Haftung:** Die Gesellschafter haften mit ihrem Privatvermögen.
Auch für die Fehler der anderen!
- **Buchführung:** doppelte Buchführung
- **Handelsregister:** ja

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.7 Unternehmergeellschaft

7. UG (Unternehmergeellschaft)

- Auch „Mini-GmbH“ oder „1-Euro-GmbH“ genannt
- Seit 2008 als deutsche Alternative zur britischen Limited Company (Ltd.)
- Vorteil: es gibt eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen

- Bei Existenzgründern recht beliebt,
 - da schnelle Gründung einer juristischen Person
 - mit wenig Eigenkapital möglich

- Auch für Selbständige eine mögliche Alternative

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.7 Unternehmergesellschaft

7. UG (Unternehmergesellschaft)

- **Stammkapital**
 - Als Stammkapital reicht 1 €.
 - Ab 12.500 € Stammkapital kann in eine (klassische) GmbH umgewandelt werden
 - Keine Sacheinlagen als Stammkapital möglich
- **Gesellschaftsname**
 - Es muss immer der Zusatz „UG (haftungsbeschränkt)“ angegeben werden. Z.B. Software-Gesellschaft (UG)
 - Manche Geschäftspartner kann das abschrecken.
 - Bei Banken nicht beliebt, Kontenführung oft teurer, Kreditvergabe schwieriger
- **Haftung:** Es wird nur mit dem Gesellschaftsvermögen ($\geq 1\text{€}$) gehaftet.
- **Buchführung:** doppelte Buchführung
- **Handelsregister:** ja

Deutsche Skatbank
Zweigfiliale der 100 Jahre alten Skatbank AG

Konditionen- und Preisverzeichnis
Stand: 13.01.2018

1 Geschäftskunden (ohne Vereine)

1.1 Zahlungsverkehr

1.1.1 Skatbank-TrumpfKonto Business	Girokonto (außer UG und Ltd.)
Habenzins (freibleibend)	0,00 % p.a. minus 0,40 % p.a.
• Saldo bis 1.000.000,- Euro	
• Saldo über 1.000.000,- Euro	
Soli- / Überziehungszins	2,17 % p.a. 6,17 % p.a.
• mit Besicherung	
• ohne Besicherung	
Kontoführung	frei
• bei Habenumsatz ab 500,00 Euro/Monat	
• bei Habenumsatz bis 499,99 Euro/Monat	5,- Euro pro Monat ^{*)}
Buchungen online (Soli- und Habenbuchungen)	0,10 Euro pro Posten ^{*)}
Sammelbuchungen online	0,10 Euro pro Einzelposten ^{*)}
Buchungen beleghaft	2,- Euro pro Einzelposten ^{*)}
Dauerauftrag online (Einrichtung/Änderung)	frei

^{*)} Das Entgelt für die Kontoführung entfällt generell in den ersten 3 vollen Monaten ab dem Datum der Kontoveröffnung.
^{*)} Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
 Sorno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht berechnet.

1.1.2 Skatbank-TrumpfKonto UG/Ltd.	Girokonto (für UG und Ltd.)
Habenzins (freibleibend)	0,00 % p.a. minus 0,40 % p.a.
• Saldo bis 1.000.000,- Euro	
• Saldo über 1.000.000,- Euro	
Soli- / Überziehungszins	6,17 % p.a.
Kontoführung	10,- Euro pro Monat
Buchungen online (Soli- und Habenbuchungen)	0,20 Euro pro Posten ^{*)}
Sammelbuchungen online	0,20 Euro pro Einzelposten ^{*)}
Buchungen beleghaft	2,- Euro pro Einzelposten ^{*)}
Dauerauftrag online (Einrichtung/Änderung)	frei

^{*)} Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
 Sorno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht berechnet.

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.8 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

8. GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

- Kann von gewerblichen Selbständigen und von Freiberuflern gegründet werden
- Die Gründung erfordert mehr Kapital, da mindestens 25.000 € Stammkapital eingelegt werden müssen
- Gründung ist auch schon mit 12.500 € möglich. Im Haftungsfall besteht Nachschusspflicht der Gesellschafter auf die noch ausstehende Stammkapitaleinlage
- Sacheinlagen sind möglich
- Gründungskosten für Gesellschaftsvertrag und Handelsregistereintrag (1000-3000€)
- Es gehört zum Beurkundungs-Honorar des Notars auch einen Gesellschaftsvertrag zu erstellen
- **Haftung:** Mit dem Gesellschaftsvermögen
- **Buchführung:** doppelte Buchführung
- **Handelsregister:** ja

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen**
4.9 Limited**9. Limited (Ltd.)**

- Britische Kapitalgesellschaft, haftungsbeschränkt
- In unserem Fall in Deutschland gegründet, ansässig und geschäftstätig
- War sehr beliebt, da
 - die Gründung recht schnell ging und
 - man nicht mit dem Privatvermögen haftet.
- Bestehende deutsche Ltd's werden aktuell in UG zwangsumgewandelt

Folgendes daher nicht mehr relevant:

- *Eine britische Kapitalgesellschaft, die in Deutschland ansässig ist, bewegt sich in zwei Rechtssystemen:*
 - *Im Innenverhältnis (Rechte und Pflichten der Gesellschaftsorgane) gilt britisches Recht.*
 - *Für die Geschäftstätigkeit deutsches Recht.*
 - *Gesellschaft kann u.U. in England oder nach englischem Recht verklagt werden.*

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.9 Limited

9. Limited (Ltd.) (nicht mehr relevant)

- Hohe Folgekosten
 - Für die deutsche Steuererklärung doppelte Buchführung nach HGB
 - Für die britischen Finanzbehörden und das britische Handelsregister nach britischen Rechnungslegungsvorschriften (UK-GAAP)
 - Es muss ein Gesellschaftsverwalter (sog. „secretary“) eingesetzt werden.
 - Sorgt für die Einhaltung diverser Vorschriften
 - Kosten ca. 700-1000€ p.a.
- Mit Brexit droht private Haftung, weil Ltd dann Drittstaaten-Gesellschaft (<https://se-legal.de/britische-limited-in-deutsche-gmbh-umwandeln/>)
- **Haftung:** Mit dem Gesellschaftsvermögen
- **Buchführung:** doppelte Buchführung, deutscher und britischer Jahresabschluss
- **Handelsregister:** nicht zwingend

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.10 KG und GmbH & Co. KG

10. KG (Kommanditgesellschaft)

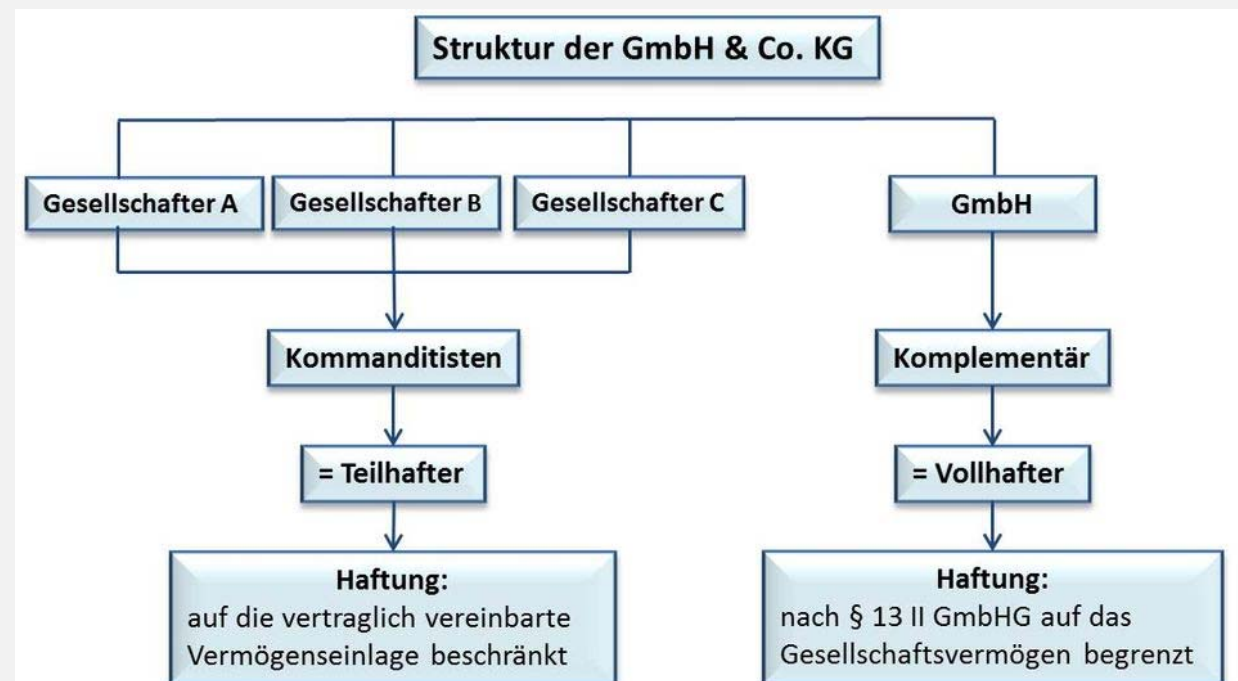
- Neben den Gesellschaftsformen, die für alle Gesellschafter die Haftung auf das Firmenvermögen begrenzen, sieht die Kommanditgesellschaft **nur für eine Gruppe der Gesellschafter** (Komplementäre) die **persönliche Haftung** vor.
- Für eine zweite Gruppe der Gesellschafter - als **Kommanditisten** bezeichnet - ist die Haftung auf deren Einlage begrenzt.
- Es bestehen unterschiedliche Mitspracherechte zwischen den Komplementären und Kommanditisten.
- **Haftung:**
 - Komplementäre: persönliche Haftung
 - Kommanditisten: begrenzt auf Einlage / Gesellschaftsanteil
- **Buchführung:** doppelte Buchführung
- **Handelsregister:** ja

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.11 GmbH & Co. KG

11. GmbH & Co. KG

- Wenn zudem auch die Haftung des Komplementärs begrenzt werden soll, kann man an dessen Stelle die GmbH nutzen und man erhält die **GmbH & Co. KG**
- **Haftung, Buchführung, Handelsregister wie KG**



https://www.gruenderlexikon.de/fileadmin/_processed_/csm_Gmbh_Co_KG_93abd24a2e.jpg

Torsten Montag / Gründerlexikon

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.10 KG und GmbH & Co. KG

Hinweis zu Kleinunternehmerregelung

- Hat nichts mit Gesellschaftsformen zu tun
- Bezieht sich auf Umsatzsteuerbefreiung bis zu bestimmter Umsatzgrenze (22T€ bzw. 50T€)
- D.h. Grundsätzlich kann man in jeder Gesellschaftsform Kleinunternehmer sein

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.10 Die richtige Rechtsform wählen

Kriterien für die Auswahl der Gesellschaftsform*

1. Anzahl der Gründer: Gründe ich alleine oder im Team?
2. Haftungsbeschränkung: Firmen- oder Privatvermögen?
3. Gründungskapital: Mindestkapital ja oder nein?
4. Firmenname: Wie will ich mein Unternehmen nennen?
5. Gründungskosten und -dauer
6. Buchführung und Steuern für die Gesellschaftsformen
7. Publizitätsvorschriften nach der Gründung
8. Investorensuche und Mitbestimmung

*<https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/unternehmensformen/gesellschaftsformen/>

ITEM 4 SWE

5. Gründung und Gründungskosten

Zusammenfassung und Gründungskosten zu den Gesellschaftsformen

	Einzel- unter- nehmer	GbR	OHG	PartG	KG	GmbH	Ein- Mann- GmbH	GmbH & Co. KG	Stille Gesell- schaft	Kleine AG
Mindest- kapital	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Haftungs- beschrän- kung	Nein	Nein	Nein	Möglich	z.T.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Entschei- dungs- spielraum	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Einge- schränkt	Ja	Ja	Nein	Einge- schränkt
Gründungs- kosten in €	30	30	600	600	500	1.700 bis 2.500	1.700 bis 2.500	1.500 bis 2.000	Im Nor- mal- fall keine	2.000 bis 4.000
Wenig Formalitä- ten	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Handels- register- eintrag	Möglich	Nein	Ja	Partner- schaftsre- gister	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

ITEM 4 SWE

Ende gekürzte Fassung

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.10 Die richtige Rechtsform wählen

Kriterien für die Auswahl der Gesellschaftsform*



*<https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-gruenden/unternehmensformen/gesellschaftsformen/>

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl

1. Anzahl der Gründer

- Sologründer voll haftend: Einzelunternehmer, Kaufmann, Freiberufler
- Sologründer begrenzt haftend: UG, GmbH
(private Haftungsrisiko bei einem Gesellschafter und Geschäftsführer höher)
- Teamgründung voll haftend: Personengesellschaften: GbR, OHG, PartG, KG
- Teamgründung begrenzt haftend: Kapitalgesellschaften: UG, GmbH, Limited, AG

2. Haftungsbegrenzung der Gesellschaftsformen: Firma oder privat?

- Haftungsbegrenzung bedeutet,
 - dass das Unternehmen nur mit seinen Vermögen haftet
 - keine persönliche d.h. private Haftung der Unternehmensgründer (Gesellschafter)
- Besteht relevantes Haftungsrisiko, Versicherungsmöglichkeit prüfen (vgl. IT-Haftpflicht)
- Doch persönliche Haftung möglich?
 - Banken bestehen bei Firmenkrediten an Gründer in der Regel auf eine persönliche Haftung der Gesellschafter gegenüber der Bank oder wollen einen Bürgen
- Es bleiben alle Kapitalgesellschaften sowie die KG und GmbH & Co. KG

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen****4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl****3. Wie viel Kapital zur Gründung: Mindestkapital ja oder nein?**

- Kein Mindestkapital erforderlich bei Gründung mit privater Haftung
- GmbH
 - Mindeststammkapital von 25.000 Euro,
 - Bei Gründung ist mindestens die Hälfte - also 12.500 Euro - einzuzahlen.
 - Private Haftung eines Gesellschafters für nicht eingebrachtes Stammkapital
 - Sachgründung möglich, einbringen von werthaltigen Vermögenswerte (z.B. PKW oder Patente). Wertgutachten erforderlich
- UG oder Ltd.
 - Mindestkapital 1 Euro bzw. 1 Pfund.

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen****4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl****4. Namensfindung: Wie soll mein Unternehmen heißen?**

- Firmenname ist der Name des Unternehmens, unter dem die Geschäfte betrieben werden
- Firmenname darf nicht durch andere geschützt sein (Firmenname als Marke)
- Die Geschäftsverhältnisse und Haftungsverhältnisse müssen durch den Zusatz der Rechtsform im Firmennamen ersichtlich sein.
- Der Firmenname kann
 - den eigenen Namen enthalten, zum Beispiel „Müller OHG“.
 - zusätzlich eine Sach- oder Tätigkeitsbezeichnung aufweisen, zum Beispiel „Müller's Fitnessstudio OHG“.
 - Der Firmenname kann auch aus einer Kombination von Personen-, Sach- und Phantasienamen bestehen
 - Phantasienamen sind ebenso eine Option für den Firmennamen.
- Beliebiger Phantasiename möglich, bei
 - allen Kapitalgesellschaften, OHG, KG, eingetragener Kaufmann
 - D.h. alle Gesellschaftsformen, die zur Gründung im Handelsregister eingetragen werden
- Bei den anderen Gesellschaftsformen
 - Muss in der Regel Vor- und Familienname in der Bezeichnung angegeben werden.
 - Man spricht dabei von der Geschäftsbezeichnung
 - Z.B. Nils Studi und Daniel Müller Software GbR
- Ausnahmen bestätigen die Regel

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen****4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl****5. Gründungskosten und -dauer sowie Formalitäten**

- Einzelunternehmen oder die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
 - Die Anmeldung beim Gewerbeamt geht in wenigen Stunden
 - teilweise online möglich

- GmbH, OHG, UG oder auch KG
 - Lt. BMWi-Studie dauert die Gewerbeanmeldung einer GmbH oder UG rund 15 Werktage
 - Beurkundung der Gesellschafterverträge durch den Notar.
 - Dann befindet sich die Gesellschaft „in Gründung“ und existiert namentlich.
z.B. Software GmbH i.G.
 - Eröffnung eines Geschäftskontos für die i.G. Gesellschaft
 - Einzahlung der Stammkapitaleinlagen und Nachweis an Notar
 - Anschließend Eintragung ins Handelsregister
 - Gründungskosten $\geq$ 1.000 Euro
 - Dauer: mehrere Wochen

ITEM 4 SWE**4. Unternehmensformen****4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl****6. Buchführung und Steuern**

- Gesellschaftsformen, die nicht in das Handelsregister eingetragen werden müssen
 - Einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)
- Bei Gesellschaftsformen, die im Handelsregister eingetragen sind:
 - Doppelte Buchführung
 - Jahresabschlüsse
- Gewerbesteuer
 - Kleingewerbetreibende und Personengesellschaften Freibetrag von 24.500€
 - Bei Kapitalgesellschaften steht kein Freibetrag zur Verfügung.
- Verlustverrechnung
 - Bei Personengesellschaften Verrechnung mit anderen Einkünften der Gesellschafter, sofern vorhanden
 - Bei Kapitalgesellschaften werden Verlustvorträge gebildet, die mit zukünftigen Gewinnen verrechnet werden können.
- Zur steuerlich optimalen Ausgestaltung bei den Gesellschaftsformen empfiehlt sich das Gespräch mit dem Steuerberater

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl

7. Publizitätsvorschriften für die Gesellschaftsformen

- Kapitalgesellschaften sowie die GmbH & Co. KG
 - Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger / Unternehmensregister
 - Meldungen wie Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen im Handelsregister
 - Gesellschafterwechsel und Geschäftsführerwechsel müssen veröffentlicht werden
 - Als Gründer bedeutet dies, dass Sie mit diesen Gesellschaftsformen ein ganzes Stück transparenter als mögliche Wettbewerber sind.

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen

4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl

8. Investorensuche und Mitbestimmung

Wenn Investoren gesucht werden und mit einsteigen sollen

- Für Start-ups auf Investorensuche bleibt eigentlich nur die Gründung einer Kapitalgesellschaft, da die Haftungsbegrenzung für Investoren ein zentrales Element ist.
- Alternativ wäre auch die Kommanditgesellschaft (KG) möglich
Bei der KG haben die Investoren als Kommanditisten dann aber keine Mitspracherechte.
- Dementsprechend sind die GmbH oder auch die UG die besseren Gesellschaftsformen für Investoren, die häufig auch eine Sperrminorität erwerben wollen.
 - Grundsätzlich abhängig vom Gesellschaftsvertrag.
 - Häufig wird es wie bei Aktiengesellschaften geregelt:
 - Für die meisten Gesellschaftsbeschlüssen reicht eine einfache Mehrheit (>50 %).
 - Bei einigen wichtigen strategischen Entscheidungen werden jedoch die qualifizierte Mehrheit benötigt (= 75 %).
 - Daher können Investoren, die über eine sogenannte Sperrminorität verfügen (hier 25,1 %) wichtige Entscheidungen blockieren.

ITEM 4 SWE

4. Unternehmensformen 4.10 Kriterien zur richtigen Auswahl

Fazit zu den Gesellschaftsformen

- Personengesellschaften zu gründen ist einfach und geht schnell
- Eine UG ebenso, Allerdings ist eine UG im Geschäftsverkehr nicht so gut angesehen
- Bei Gründung einer Kapitalgesellschaft unbedingt Beratung einholen bei
 - Steuerberater,
 - Rechtsanwalt oder
 - Notar



Die Gründung der GmbH

GmbH-Guide.de



Ablaufplan zur Bargründung einer GmbH

Die Errichtung einer GmbH erfordert die Einhaltung eines bestimmten Verfahrens von der Beurkundung bis zur Eintragung

1. Gesellschaftsvertrag beim Notar: Die Gründung der GmbH
2. Die Einrichtung des Kontos
3. Anzeige an den Notar
4. Notar reicht die Anmeldungsunterlagen ein
5. Gerichtskostenrechnung bezahlen
6. Eintragung der GmbH durch das Register
7. Benachrichtigung durch den Notar
8. Weitere erforderliche Maßnahmen
9. Warnhinweis

http://www.ahlers-vogel.de/notare.de.html?file=tl_files/ahlers-vogel/pdfs/NotarInfo/NotarInfo_AuV_Ablaufplan-Gruendung-GmbH.pdf

1. Die Gründung der GmbH

- Durch die Beurkundung der Gründung einer GmbH nebst Gesellschaftsvertrag (sogenanntes Errichtungsprotokoll) entsteht die GmbH als Vor-GmbH (GmbH i. G.).
- Wichtig!
 - Die Verfassung eines Gesellschaftsvertrages ist im Gebührensatz des Notars enthalten.
 - D.h. Notarkosten mit / ohne Gesellschaftsvertrag identisch.
 - Gesellschaftsvertrag möglichst einfach halten (einfachste Template des Notars).
 - Alles spätere lässt sich flexibler per Gesellschafterbeschluss regeln
- Üblicherweise wird zugleich die Unterschrift unter die Handelsregisteranmeldung beglaubigt und die Liste der Gesellschafter unterschrieben.
- Der Notar fertigt danach die erforderlichen Abschriften (Banken, Steuerberater, ...)
- Übersendung einer Abschrift des sog. Einrichtungsprotokolls an das zuständige Finanzamt.

2. Die Einrichtung des Kontos

- Nach Gründung der GmbH muss die GmbH ein Konto einrichten. Hierzu müssen in der Regel alle Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Bank vorsprechen.
- Banken und Sparkassen benötigen eine beglaubigte Abschrift des Errichtungsprotokolls, in eiligen Fällen akzeptieren einige Institute zunächst auch eine notarielle Bescheinigung über die Gründung.
- Auf das einzurichtende Konto sind die Stammeinlagen der Gesellschafter in der geschuldeten Höhe einzuzahlen. Es empfiehlt sich für die Gesellschafter dringend, die Einzahlungsbelege langfristig aufzubewahren.
- **Hinweis:** Konten, die vor der Beurkundung der Gründung der GmbH eingerichtet werden, sind keine Konten der GmbH. Wer auf solche Konten vor Errichtung der GmbH bereits Geld eingezahlt hat, hat nicht wirksam auf die Bareinlage geleistet.

ITEM 4 SWE**5. GmbH Gründung****3. Anzeige an den Notar**

- Nach Einzahlung der Einlagen übermittelt der Geschäftsführer dem Notar per E-Mail oder Telefax eine Kopie des Kontoauszuges, aus dem die Einzahlungen hervorgehen.

4. Notar reicht die Anmeldungsunterlagen ein

- Nun reicht der Notar die Handelsregisteranmeldung zusammen mit dem Gründungsprotokoll, dem Gesellschaftsvertrag und der Liste der Gesellschafter in elektronischer Form beim Handelsregister ein.

5. Gerichtskostenrechnung bezahlen

- Das Handelsregister veranlasst eine Rechnung wegen der Gerichtskosten, die die Gesellschaft bis zur zulässigen Höhe des Gründungsaufwandes (siehe Gesellschaftsvertrag am Ende) umgehend anweist

6. Eintragung der GmbH durch das Register

- Nach Eingang der Gerichtskosten bearbeitet das Handelsregister den Antrag und trägt die GmbH ein. Nun ist die GmbH wirksam errichtet.
- **Hinweis:** Die GmbH sollte vor der Eintragung im Handelsregister zur Vermeidung einer Vorbelastungshaftung nicht tätig werden.

7. Benachrichtigung durch den Notar

- Von der Eintragung erhält der Notar eine Nachricht. Er unterrichtet die GmbH und übersendet einen Handelsregistrauszug

8. Weitere erforderliche Maßnahmen

- Nach der Eintragung der GmbH hat die Geschäftsführung die Gewerbeanmeldung bei der zuständigen Gemeinde vorzunehmen. Dies gehört nicht zu den Aufgaben des Notars. Ferner ist die Gesellschaft beim zuständigen Finanzamt anzumelden. Etwa erforderliche Genehmigungen, z.B. nach der Handwerksordnung oder der Gewerbeordnung sind einzuholen.

ITEM 4 SWE**5. GmbH Gründung****9. Warnhinweis**

- Zahlreiche private Anbieter, die sich einen offiziellen Anstrich geben, schreiben neu eingetragene Gesellschaften an und erwecken den Eindruck, es müsse gezahlt werden. Hier ist Vorsicht geboten.

ITEM 4 SWE

5. Gründung und Gründungskosten

Zusammenfassung und Gründungskosten zu den Gesellschaftsformen

	Einzel- unter- nehmer	GbR	OHG	PartG	KG	GmbH	Ein- Mann- GmbH	GmbH & Co. KG	Stille Gesell- schaft	Kleine AG
Mindest- kapital	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Haftungs- beschrän- kung	Nein	Nein	Nein	Möglich	z.T.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Entschei- dungs- spielraum	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Einge- schränkt	Ja	Ja	Nein	Einge- schränkt
Gründungs- kosten in €	30	30	600	600	500	1.700 bis 2.500	1.700 bis 2.500	1.500 bis 2.000	Im Nor- mal- fall keine	2.000 bis 4.000
Wenig Formalitä- ten	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Handels- register- eintrag	Möglich	Nein	Ja	Partner- schaftsre- gister	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

ITEM 4 SWE

5. Vor- und Nachteile einer GmbH

Zusammenfassung und Gründungskosten zu den Gesellschaftsformen



Die GmbH-Gründung

Stand: Januar 2005

Inhalt

1. Das Wichtigste über die GmbH	2
1.1. Vorwort.....	2
1.2. Wahl der Rechtsform.....	2
1.3. Vorteile einer GmbH	2
1.3.1. Haftungsbeschränkung	2
1.3.2. Geschäftsführung	3
1.3.3. Kapitalbeschaffung - Gesellschafterwechsel	3
1.3.4. Steuerliche Vorteile	3
1.3.5. Sicherung der Nachfolge (Kontinuität des Unternehmens)	4
1.3.6. Möglichkeiten der Altersversorgung	4
1.4. Nachteile einer GmbH	4
1.4.1. Mehr Formalitäten/höherer Gründungsaufwand	4
1.4.2. Haftungsbeschränkung	4
1.4.3. Steuerliche Nachteile	5
1.4.4. Publizitätspflicht	5
1.4.5. Gefahr von Verlusten und Überschuldung	5
2. Wie gründet man eine GmbH?	5
2.1. Erster Schritt: Gesellschaftsvertrag	5
2.2. Zweiter Schritt: Bestellung des Geschäftsführers	6
3. Gewerbeanmeldung - Staatliche Genehmigung	7
4. Gesellschaftsvertrag	7
4.1. Firma	8
4.2. Gegenstand des Unternehmens	9